

ПРЕТЕНЗИЯ № ПР-2026/034

о нарушении обязательств по Договору оказания консультационных услуг № КУ-2026/047

Кому: ООО «ТехноЛеджал»

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, оф. 405

ИНН 7712345678

От: АО «Финам»

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

ИНН 7701234567

Дата: 5 марта 2026 г.

1. СУЩНОСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

1.1. Между АО «Финам» (Заказчик) и ООО «ТехноЛеджал» (Исполнитель) заключён Договор оказания консультационных услуг.

1.2. Согласно п. 1.3 Договора, срок оказания услуг — с 20 января 2026 г. по 15 марта 2026 г.

1.3. Согласно п. 2.1.4 Договора, Исполнитель обязан еженедельно, не позднее пятницы, предоставлять промежуточные отчёты.

1.4. По состоянию на 5 марта 2026 г. Исполнитель не представил ни одного промежуточного отчёта за период с 20 января 2026 г.

1.5. Кроме того, Исполнитель не назначил ответственного исполнителя — старшего юрисконсульта Кузнецова Дмитрия.

1.6. Назначенный Заказчиком ответственный сотрудник — Смирнова Анна Викторовна — не получала ответов на свои запросы.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

2.1. В соответствии с п. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями Договора.

2.2. В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка (штраф, пени) — определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

2.3. Согласно п. 4.3 Договора, за просрочку сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

2.4. Общая стоимость Договора — 450 000 рублей. $0,1\% = 450$ рублей в день.

2.5. Просрочка по промежуточным отчётам составляет:

— Отчёт за неделю 20-26 января: 38 дней просрочки $\times 450 = 17\,100$ руб.

— Отчёт за неделю 27 января-2 февраля: 31 день $\times 450 = 13\,950$ руб.

— Отчёт за неделю 3-9 февраля: 24 дня $\times 450 = 10\,800$ руб.

— Отчёт за неделю 10-16 февраля: 17 дней $\times 450 = 7\,650$ руб.

— Отчёт за неделю 17-23 февраля: 10 дней $\times 450 = 4\,500$ руб.

— Отчёт за неделю 24-28 февраля: 5 дней $\times 450 = 2\,250$ руб.

— Отчёт за неделю 1-5 марта: 0 дней (текущая неделя).

Итого: 56 250 рублей (не превышает 10% лимита — 45 000 руб.). Взыскивается 45 000 рублей.

3. ТРЕБОВАНИЯ

3.1. На основании вышеизложенного, АО «Финам» требует от ООО «ТехноЛеджал»:

3.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящей претензии предоставить все пропущенные промежуточные отчёты.

3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней официально назначить ответственного исполнителя, согласованного с Заказчиком.

3.1.3. Уплатить пеню за просрочку оказания услуг в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей на расчётный счёт Заказчика.

3.1.4. Направить план мероприятий по недопущению подобных нарушений в будущем.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ

4.1. В случае неудовлетворения требований в установленный срок АО «Финам» оставляет за собой право:

4.1.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке (п. 8.2 Договора);

4.1.2. Удержать сумму пени из невыплаченной части аванса;

4.1.3. Обратиться в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании суммы долга, пени и судебных расходов.

Приложение:

1. Копия Договора № КУ-2026/047 от 15.01.2026 — 1 экз.

2. Копии запросов Смирновой А.В. от 10, 17, 24.02.2026 — 3 экз.

3. Расчёт пени — 1 экз.

Руководитель юридического отдела АО «Финам»

_____/Смирнова А.В./

М.П.